

TEST TÍTULO PRELIMINAR

1. De conformidad con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social son:
 - a. Poder adjudicador no Administración Pública.
 - b. No poder adjudicador.
 - c. Administración pública no poder adjudicador.
 - d. Administración pública.

2. De conformidad con la LCSP, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad social:
 - a. Poder adjudicador no Administración Pública.
 - b. No poder adjudicador.
 - c. Administración pública no poder adjudicador.
 - d. Administración pública.

3. De conformidad con la LCSP, un Organismo Autónomo es:
 - a. Poder adjudicador no Administración Pública.
 - b. No poder adjudicador.
 - c. Administración pública no poder adjudicador.
 - d. Administración pública.

4. De conformidad con la LCSP, señale la respuesta correcta:
 - a. Las Administraciones Públicas no pueden celebrar contratos privados.
 - b. Los poderes adjudicadores solo celebran contratos administrativos.
 - c. Los poderes adjudicadores pueden celebrar contratos no sujetos a regulación armonizada.
 - d. Todos los poderes adjudicadores pueden celebrar contratos administrativos.



DEF.-

5. Una entidad pública empresarial, creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tiene carácter industrial o mercantil y cuya actividad es financiada mayoritariamente por un poder adjudicador:

- a. Tiene el carácter de Administración Pública, en todo caso.
- b. Tiene el carácter de poder adjudicador.
- c. Tiene el carácter de sector público administrativo estatal.
- d. Tiene el carácter de sector público, no pudiendo ser poder adjudicador.

6. Quedan excluidos de la aplicación de la LCSP:

- a. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
- b. Los contratos de adquisición de programas informáticos a medida.
- c. Los contratos no sujetos a regulación armonizada.
- d. Los contratos privados.

7. Quedan excluidos de la aplicación de la LCSP:

- a. La relación de servicio de los funcionarios públicos
- b. Los contratos laborales que celebren las Administraciones Públicas.
- c. Los arrendamientos de bienes inmuebles.
- d. Todos los anteriores.

8. Pueden celebrar contratos de concesión de servicios:

- a. Solo las Administraciones Públicas.
- b. Solo los Poderes adjudicadores
- c. Solo los No Poderes adjudicadores
- d. Cualquier entidad siempre que sea del sector público.

9. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando:

- a. No esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.
- b. No esté garantizado que, en condiciones anormales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como

consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.

- c. Esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.
- d. Esté garantizado que, en condiciones anormales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión

10.De conformidad con la LCSP, son contratos de suministros:

- a. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones
- b. La a), a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.
- c. La a), incluidos los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida
- d. La a) y los contratos relativos a propiedades incorporeales o valores negociables.

11.De conformidad con la LCSP, señale la correcta respecto a los contratos mixtos:

- a. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al mayor valor estimado.
- b. En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo IV, y en parte otros servicios el objeto principal se determinará en función de cuál sea la prestación principal.
- c. En el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea la prestación principal.
- d. En los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y esta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con la LCSP.

12. Son contratos sujetos a una regulación armonizada cuando celebrados por un poder adjudicador, se trate de:

- a. Contratos de obras cuyo presupuesto de licitación sea igual o superior a 5.538.000 €.
- b. Contratos de concesión de obras cuyo precio de adjudicación sea igual o superior a 5.538.000 €
- c. Contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13. De conformidad con la LCSP, los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, serán sujetos a regulación armonizada:

- a. En todo caso
- b. En ningún caso
- c. Cuando el valor estimado sea igual o superior a 750.0000 euros.
- d. Cuando el valor estimado sea igual o superior a 5.538.000 euros.

14. Una entidad gestora pretende licitar un contrato de servicios (que no es del Anexo IV de la LCSP) con un valor estimado de 150.000 euros. Señale la respuesta correcta:

- a. Tendrá la consideración de contrato administrativo sujeto a regulación armonizada.
- b. Tendrá la consideración de contrato privado sujeto a regulación armonizada.
- c. Tendrá la consideración de contrato privado no sujeto a regulación armonizada.
- d. Tendrá la consideración de contrato administrativo no sujeto a regulación armonizada.

15. De conformidad con la LCSP, los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador reúnan la condición de Administraciones Públicas:

- a. Tendrán la consideración de contrato administrativo en todo caso.
- b. Tendrán la consideración de contrato privado en determinados casos.
- c. Tendrán la consideración de contrato sujeto a regulación en todo caso.
- d. Tendrán la consideración de contrato no sujetos a regulación armonizada en todo caso.

16.Un contrato de suscripción a una publicación periódica celebrado por una Administración Pública:

- a. Tendrá carácter de contrato administrativo.
- b. La a) y tendrán siempre la consideración de contrato sujeto a regulación armonizada.
- c. Tendrá carácter privado
- d. La b) y tendrán siempre la consideración de contrato sujeto a regulación armonizada.

17.Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

- a. Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
- b. Todas las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores.
- c. Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
- d. Todas las anteriores serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

18.El orden jurisdiccional civil conocerá de:

- a. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
- b. De las cuestiones referidas a la preparación y adjudicación de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
- c. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las Administraciones Públicas.
- d. Todas son falsas.

19.Señale la respuesta correcta:

- a. Un contrato celebrado por un organismo autónomo tendrá siempre el carácter de contrato administrativo.
- b. Un contrato celebrado por un poder adjudicador estará siempre sujeto a regulación armonizada.

DEF.-

- c. Un contrato celebrado por un Ministerio tendrá siempre el carácter de administrativo.
- d. Un contrato celebrado por un poder no adjudicador siempre tendrá el carácter de privado.

20.Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

- a. Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos.
- b. Las relativas a los efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos
- c. Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.
- d. Todas son verdaderas.